



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

נציגות הבית המשותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא
באמצעות ב"כ: עו"ד אירית דרדיק
ת.ד 548 כפר סבא מיקוד 44104
טל': 077-5101001 פקס: 09-7401175

התובעת:

נגד

נווה יהודה נסים
באמצעות ב"כ: עו"ד להב ניר
בן גוריון 10 רמת גן
טל': 052-8653563 פקס: 03-5323015

הנתבע:

פסק דין

1. תביעה כספית שהגישה נציגות בית משותף נגד בעלים של דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף ('דמי ועד בית'). בגדרה, נדרשתי להכרעה בשאלות הבאות: האם רשאי בעל דירה לקזז חיוב כספי, שלשיתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות ההחזקה; האם רשאית נציגות הבית המשותף לפטור בעל דירה מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, לרבות בדרך של קיזוז (האם בגדרי הרשאתה על פי דין), ומהו הנטל הרובץ לפתחו של בעל דירה המשלם חלקו בהוצאות ההחזקה במזומן.

רקע עובדתי וההליך

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב עמק איילון 5 בכפר סבא, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 83 בגוש 7618 (להלן - "הבית המשותף"). הבית המשותף



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מורכב ממבנה אחד בן שתי כניסות וכולל 20 דירות. על הבית המשותף חל תקנון מוסכם, אשר נרשם ביום 28.12.2006.

3. התובעת היא נציגות הבית המשותף (להלן - "התובעת"). הנתבע, יהודה נווה, הוא בעלים של דירה דו-מפלסית (דופלקס) המצויה בקומות הרביעית והחמישית (האחרונה) בבית המשותף, הרשומה בפנקס הבתים המשותפים תת חלקה 9 (להלן - "הנתבע").

4. בכתב התביעה עתרה התובעת להורות חיוב הנתבע לשלם סך של 3,700 ש"ח, יתרת חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף (להלן - "הוצאות החזקה") בשנים 2016-2018. זאת, משתחת תשלום סך של 9,600 ש"ח, חלקו של הנתבע בהוצאות החזקה בשנים אלה (לפי חיוב חודשי בסך של 250 ש"ח בשנים 2016 ו-2018, וחיוב חודשי בסך של 300 ש"ח בשנת 2017), שילם הנתבע בין השנים 2017-2018, באופן אקראי ושאינו סדור, סך של 5,900 ש"ח בלבד.

5. בכתב ההגנה עתר הנתבע לדחיית התביעה. לדידו, יש לדחות התביעה על הסף משהוגשה אך כ"נקמה אישית וניסיון סחיטה של התובעת". זאת, על רקע תביעה שהגיש הנתבע נגד התובעת לפיצוי בגין נזקים שנגרמו לו, לרבות עלות תיקון מרזב לקוי בבית המשותף בסך של 6,265 ש"ח בעטיו נדרש הנתבע ליטול הלוואה חוץ בנקאית בריבית גבוהה, כך לשון כתב ההגנה (ת"ק 25037-02-19). לגופם של דברים, טען הנתבע בכתב ההגנה כי הוא משלם לתובעת "באופן סדיר מדי חודש בחודשו את כל דמי ועד הבית במזומן", וכן כלל הכספים הנדרשים מהתובעת. זאת, למעט סך של 1,150 ש"ח, "חלק מכספי הוועד בשנת 2016" אשר הנתבע קיזז מחלקו בהוצאות החזקה בגין תיקון ליקויים בגג הבית המשותף ובמרזב ורכישת מנעול לדלת הכניסה לגג. הנתבע הוסיף וטען, כי הצדדים באו לכלל הסכמה בעל פה בדבר ביטול תביעות הדדיות תוך שהנתבע שילם לתובעת בחודש פברואר 2017 יתרת החוב לשנת 2016 בסך של 1,550 ש"ח. עוד כנטען, התובעת היא שמתנהלת באופן לא תקין, לרבות משלא העמידה לעיון הנתבע ספרי נציגות הבית המשותף, מששכרה שירותי איש מקצוע להתקנת דוקרנים נגד יונים בגג הבית המשותף מבלי שקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ומשלא מסרה בידי הנתבע



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

קבלות בגין תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה בין השנים 2013-2016 (החל ממועד רכישת הנתבע הדירה בבית המשותף ומגוריו בה), ומשנת 2016 עושה כן "באופן חלקי ובלתי סדיר".

6. אין חולק, כי מחודש יולי 2019 משלם הנתבע חלקו בהוצאות ההחזקה באופן סדיר באמצעות העברה בנקאית, וכי שילם חלקו בהוצאות ההחזקה מחודש ינואר 2019 ואילך.

7. ביום 16.2.2020 התקיימה לפניי ישיבת קדם משפט. במסגרתה, עמד הנתבע על טענתו לפיה שילם לתובעת מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה בשנים 2016-2018, במזומן. בשל כשלים בהתנהלות התובעת, לא נרשמו בספרי הנציגות מלוא התשלומים שביצע הנתבע ואף לא ניתנו בידו קבלות בגינם. לטענת הנתבע, חבר נציגות הבית שלשל לכיסו כספים אלה, במרמה. הנתבע הוסיף ועמד על טענתו לפיה סך של 1,150 ש"ח קוזז מחלקו בהוצאות ההחזקה לשנת 2016, בדיעבד, בהסכמת התובעת. התובעת מצדה עמדה על טענותיה לפיהן הנתבע נהג לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן אקראי, חלקי ובלתי סדיר תוך שהוא צובר חובות, כי בגין כל תקבול שנכנס לקופת הבית המשותף הפיקה התובעת קבלה, וכי לא ניתנה בידי הנתבע כל הסכמה לקיזוז כספים מחלקו בהוצאות ההחזקה בשנת 2016. בתוך כך, דחתה בתוקף הטענה למרמה של חבריה.

8. חרף ניסיוני לסייע בידי הצדדים לסיים המחלוקת הכספית בפשרה, עמד הנתבע על הבאת ראיות להוכחת טענות ההגנה. בהתאם, הורתי בהחלטה מיום 16.2.2019, בגמר הדיון, כי הצדדים יתאמו מועד מוסכם לעיון הנתבע בספרי נציגות הבית המשותף וצילום מסמכים אלה. עוד הורתי, כי ככל שהנתבע חפץ בדפי חשבון הבנק שבו מנוהלת קופת הבית המשותף לתקופה הרלוונטית מושא התביעה דנן, תפיק התובעת דפי החשבון והנתבע יישא בעלות זו. בתוך כך, הורתי מועדים להבאת ראיות ולשמיעתן.

9. הצדדים הגישו תצהירי עדותם הראשית. ביום 1.7.2020 התקיימה לפניי ישיבה לשמיעת הראיות, במסגרתה נחקרו המצהירים מטעם הצדדים - עדי התובעת, חברי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

נציגות הבית המשותף דרור טנקג'י ודניאל גרופינקל, וכן הנתבע ועדה מטעמו, בתו שירי נווה.

10. בהחלטה מיום 30.7.2020 דחיתי בקשת הנתבע להוספת ראיות, משהורתי כי המדובר בראיות אשר הנתבע ידע על קיומן והיו ברשותו עובר לשיבה שנקבעה לשמיעת הראיות, ומשלא מצאתי כי נסיבות העניין מצדיקות סטיה מן הכלל הדיוני לפיו על בעל דין להגיש ראיותיו כמקשה אחת.

11. בהתאם להחלטה, הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.

דיון והכרעה

12. הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין") מסדירה החובה החלה על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף, בקבעה לאמור:

"בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג, לפי יחס שטח רצפת דירתו אל שטח הרצפה של כל הדירות שבבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר. לענין זה, 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

13. בהתאם להוראת דין זו, חייב כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות מסוג אלה הדרושות להחזקה תקינה ולניהול הרכוש המשותף בבית המשותף ולהבטחת שירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג. אשר לשיעור הוצאות אלה, יישא בעל דירה בבית המשותף בחלקו היחסי הנגזר מיחס שטח רצפת הדירה לשטח הרצפה של כל הדירות בבית המשותף, זולת אם נקבע בתקנון שיעור השתתפות אחר.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

14. בהתקיים תנאים אלה, קמה חובה מוחלטת בת אכיפה, שאינה נתונה לשיקול דעתו של בעל הדירה, החלה על כל בעל דירה בבית משותף. תכליתה, להבטיח שלא תיפגע הקופה המשותפת, ובתוך כך בעלי הדירות האחרים בבית המשותף המשלמים חלקם בהוצאות שנועדו להבטיח ניהולו התקין של הבית המשותף והחזקתו (ראו גם: רע"א 294/87 שלום נ' נציגות הבית המשותף ברחוב בן יהודה 2 ירושלים, פורסם ב"נבו" (28.10.1987) (להלן - עניין שלום); ע"א (מחוזי ת"א) 204/79 ויזר נ' נציגות הבית המשותף רחוב חן 14 פתח תקווה, פורסם ב"נבו" (31.12.1979); ע"א (מחוזי ב"ש) 1133/03 קבלו נ' נציגות הבית המשותף סלבי זכריה, פורסם ב"נבו" (17.5.2004); ע"א (מחוזי י-ם) 57539-06-14 וינוגרד נ' נציגות הבית המשותף ברחוב עוזיאל 89 ירושלים, פורסם ב"נבו" (16.11.2014) (להלן - עניין וינוגרד)).

15. בנסיבות דנן, הנתבע אינו חולק על היות הוצאות ההחזקה כנטען בכתב התביעה, מסוג אלה הקבועות בדין ובשיעור כדין.

16. המחלוקת שניטשה בין הצדדים היא הן לעניין זכות קיזוז מחלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה, לרבות כנטען מכוח הסכמה בעל פה ובדיעבד של חבר נציגות הבית המשותף, הן לעניין תשלום הוצאות ההחזקה במזומן מבלי שנמסרו בידי הנתבע קבלות. אפנה לבחון טענות הצדדים במחלוקות אלה כסדרן.

העדר זכות קיזוז לבעל דירה מחלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף

17. בהתאם להלכה הפסוקה וכפי ששניתי בפסקי דין קודמים, אין בעל דירה בבית משותף רשאי לקזז חיוב כספי שלשיטתו זכאי הוא להיפרע מנציגות הבית המשותף, מחלקו בהוצאות החזקה כפי חובתו מכוח הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין.

18. ראשית, בהעדר הוראה בדין המהותי - חוק המקרקעין - המעניקה לבעל דירה בבית משותף זכות קיזוז. חוק המקרקעין מורנו הוראות קיזוז פרטניות בשני מקרים בלבד. האחד, ביחס לחובות ש'בעל מקרקעין' ו'מקים מבנה במקרקעין' חבים זה לזה לפי פרק ד' לחוק (הוראת סעיף 26 לחוק). השני, ביחס לחובות ששותפים במקרקעין חבים זה לזה עקב השיתוף לפי פרק ה' לחוק (הוראת סעיף 36 לחוק). אין בפרק ו'



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לחוק המקרקעין שעניינו 'בתים משותפים', החל בנסיבות דנן, כל הוראה דומה. אוסיף, כי בהתאם להוראת סעיף 56(א) לחוק המקרקעין, הוראות פרק ה' לא יחולו על הרכוש המשותף, ובכללן הוראת הקיזוז הקבועה שם.

19. שנית, בהעדר תחולה להסדר הקיזוז הכללי הקבוע בהוראת סעיף 53(א) לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973, על מערך היחסים שבין בעל דירה לנציגות הבית המשותף. סעיף 53(א) לחוק החוזים מורנו כי "חיוכים כספיים שצדדים חבים זה לזה מתוך עסקה אחת והגיע המועד לקיומם, ניתנים לקיזוז בהודעה של צד אחד למשנהו; והוא הדין בחיובים כספיים שלא מתוך עסקה אחת, אם הם חיובים קצובים." החובה המוטלת על בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו בהוצאות החזקת הרכוש המשותף, וטענה של בעל הדירה לשיפוי בגין הוצאה שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף, אינם בגדר חיובים כספיים (חובות) הדדיים. אין מדובר כלל ב'עסקה' בין בעל דירה בבית משותף לנציגות הבית המשותף. בנוסף, אין בטענת בעל דירה לשיפוי משום חיוב כספי אשר קיים מועד לקיומו.

20. שלישית, לנוכח התכלית העומדת בבסיס הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, המטילה כאמור חובה על כל בעל דירה בבית משותף להשתתף בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף. תכליתה של חובה זו, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף, בהינתן כי אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם בהוצאות אלה, במועד, במלואו וכסדרו. מתן זכות קיזוז בידי בעלי דירות בבית משותף מחובתם המוחלטת להשתתף בהוצאות ההחזקה עלולה להביא לכאוס בניהול ענייני הכספיים של הבית המשותף. משמעה היא כי כל אימת שבעל דירה יסבור כי זכאי הוא להיפרע חוב של נציגות הבית המשותף כלפיו, יקזזו מחיובו הכספי בגין חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה. בתוך כך, תיפגע קופת הבית המשותף, אשר במוקדם תימצא בחסר, וממילא יפגע עד יעוקר המשאב המשמש נציגות הבית המשותף לתחזוקת הרכוש המשותף בבית ולניהולו. בדרך פעולה זו יש אף כדי לפגוע בתפקודם של מוסדות הבית המשותף, האסיפה הכללית ונציגות הבית המשותף, אשר הופקדו הן על ניהול ענייני הבית המשותף, ובתוך כך בתקינות פעילות הבית המשותף על רכושו המשותף ומתקניו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

21. די באמור כדי לדחות טענת הנתבע לקיזוז סך של 1,150 ש"ח מחלקו בהוצאות ההחזקה לשנת 2016.

22. בנוסף, אין בידי לקבל הטענה כי התובעת התירה קיזוז כאמור בדיעבד. זאת, הן בהעדר הרשאה לנציגות הבית המשותף לעשות כן, מבלי שהתקבלה בעניין זה החלטה כדין של האסיפה הכללית, הן ולמעלה מן הצורך משלא עלה בידי הנתבע להוכיח טענה זו. אבאר:

העדר הרשאה לנציגות בית משותף להתיר קיזוז, הפחתה או פטור לבעל דירה מחלקו בהוצאות ההחזקה

23. בהתאם להוראות חוק המקרקעין, הופקד ניהול הבית המשותף בידי שני מוסדות, האסיפה הכללית של בעלי הדירות ונציגות הבית המשותף. האסיפה הכללית אמונה על קביעת הכללים על פיהם ינוהל הבית המשותף. נציגות הבית המשותף אחראית ליישום כללים אלה, בבחינת הזרוע המבצעת של החלטות האסיפה הכללית. כך, כפי שמורנו הוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי בתוספת לחוק המקרקעין, לפיה אחראית האסיפה הכללית על "קביעת דרכי ניהולו של הרכוש המשותף והשימוש בו, קביעת ההוצאות הכרוכות בכך, מינוי נציגות, אישור החשבונות והסדר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף". בהתאם להוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נציגות הבית המשותף "תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בעניינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן בשם כל בעלי הדירות".

24. מכוחה של הוראת סעיף 69 לחוק המקרקעין, נקבע בהלכה הפסוקה כי נציגות בית משותף היא אישיות משפטית נפרדת, אשר כשרותה המשפטית מוגבלת להוראות חוק המקרקעין. מעמדה המשפטי של הנציגות הוא של שלוח, מכוח החוק, של כלל בעלי הדירות בבית המשותף, בכל הנוגע להחזקה תקינה של הרכוש המשותף ולניהולו. פעולת הנציגות - בגדרי הרשאתה בחוק - מחייבת את כל בעלי הדירות בבית המשותף והיא אינה נדרשת לקבל הרשאה פרטנית על ידי מי מבעלי הדירות (ראו גם: רע"א 1025/17 נאות מזרחי בע"מ נ' נציגות הבית המשותף מנדל זינגר



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

23 חיפה, פורסם ב"נבו" (27.6.2017); י' ויסמן דיני קניין - בעלות ושיתוף, תשנ"ז-1997, עמודים 466-469).

25. כפי ששניתי בפסקי דין קודמים, סבורני כי מתן פטור למי מבעלי הדירות בבית משותף מתשלום חלקו בהוצאות החזקה, כמו גם הפחתה של גובה תשלום זה, לרבות בדרך של קיזוז, חורגים מגדרי ההרשאה שניתנה בידי נציגות הבית המשותף בחוק.

26. ראשית, משפעולה כאמור אינה נמנית עם החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף. האסיפה הכללית של בעלי הדירות היא המוסמכת לקבל החלטה בעניין זה, מכוח הסמכות המסורה בידה-היא לקבוע דרכי ניהולו של הרכוש המשותף וההוצאות הכרוכות בכך, לאחר החשבונות ולהסדיר העניינים האחרים הנובעים מהשכנות בבית המשותף, כקבוע בהוראת סעיף 5(א) לתקנון המצוי. הוראת דין זו חלה בענייננו בהעדר הוראה בנדון בתקנון המוסכם החל על הבית המשותף.

27. שנית, לנוכח תכלית החובה הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, כפי שציוונו המחוקק, להבטיח החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף באופן מלא ורציף. אלה מתאפשרים אך אודות לכספים הנצברים בקופת הבית המשותף שמקורם בתשלום בעלי הדירות חלקם היחסי בהוצאות אלה באופן מלא, כסדרו ובמועד. גדרי הרשאת נציגות הבית המשותף בעניין זה, אמור חובתה, להבטיח ניהול תקין של קופת הבית המשותף על דרך של תיעוד כל הכנסה המתקבלת מבעלי הדירות בבית המשותף בקשר עם מילוי חובתם הקבועה בסעיף 58(א) לחוק המקרקעין, וכל הוצאה שהוצאה על ידי נציגות הבית המשותף, לרבות בשל שיפוי בעל דירה בגין הוצאה שהוציא לתיקון ליקוי ברכוש המשותף ופיצוי בגין נזק שנגרם לדירתו בשל ליקוי ברכוש המשותף, בהתאם להוראות הדין.

28. שלישית, משמקומה של טענת בעל דירה לשיפוי בגין הוצאות שנדרש להן לתיקון ליקויים ברכוש המשותף להתברר באופן מלא, בנפרד ובמובחן מחובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה. זאת, בהינתן כי בעל דירה בבית משותף אינו רשאי לבצע בעצמו עבודות הדרושות להחזקה תקינה של הרכוש המשותף, ואך במקרים חריגים יהא זכאי לשיפוי בגין הוצאה זו. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, עניין זה מסור



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

למוסדות הבית המשותף האמונים-הם על החזקתו התקינה של הרכוש המשותף ועל תיקון הליקויים בו, להבטיח התנהלות סדירה ושוטפת של הבית המשותף שבו גדרי חובות בעלי הדירות ומוסדות הבית המשותף וזכויותיהם ברורים ונהירים לכל. כדברי כבוד השופט נ' הנדל "על הדייר הבודד להכיר במעמדה של נציגות הבית המשותף. אם לא כן, ירוקן מנגנון זה מתוכן. על רקע זה אין להשלים עם מצב בו איש הטוב בעיניו יתקן. דרך המלך אם כן הינה באמצעות פניה לנציגות הבית המשותף בדרישה שתתקן את הליקוי. אם הנציגות מסרבת לתקן את הליקוי, יש באפשרות הדייר לפנות למפקח לצורך הכרעה בסכסוך" (רע"א 4984/17 חיים נ' נציגות הבית המשותף ברחוב סוקולוב 48 קרית אתא, פורסם ב"נבו" (14.12.2017)).

29. למותר לציין, כי בנסיבות דנן אין חולק כי לא התקבלה כל החלטה של האסיפה הכללית לפטור הנתבע מתשלום חלקו בהוצאות ההחזקה לשנת 2016 בגין הוצאות שנדרש להן, כטענתו, לתיקון ליקויים בגג ובמרזב הבית המשותף ולרכישת מנעול לדלת הגג.

30. למעלה מן הצורך, אוסיף כי אף לא עלה בידי הנתבע להוכיח כי התובעת התירה בידו קיזוז סך של 1,150 ש"ח, הסכמה אשר באה בין הצדדים, לטענת הנתבע, "בעל פה ובלחיצת יד". מסמכים מזמן אמת שצירף הנתבע לתצהירו סותרים טענת הנתבע בדבר הסכמה זו. כך, כעולה ממכתבו לתובעת מיום 26.2.2017 (נספח ה' לתצהיר הנתבע), במסגרתו טען הנתבע כי "קיזוז תיקון גג הבית המשותף הינו הכרח ונעשה בידיעתכם, כך שחובי הינו 1,650 ש"ח". הנתבע נקט במילה 'בידיעה', להבדיל משימוש במילה 'בהסכמה', חרף שימושו בהיגד זה בהמשכם של דברים ביחס ל"קיזוז סך של 100 ש"ח עבור המנעול בדלת כניסה לגג שנרכש בפברואר 2016 בידיעתך ובאישורך...". בתוך כך, טען הנתבע כי "מצ"ב סך של 1,550 ש"ח שהינם סך חובי לפי קיזוז המתחייב לפי החוק" (ההדגשה במקור). קיזוז מכוח זכות הנתבע על פי דין, כלשונו, ולא מכוח הסכמה שבאה בין הצדדים. על עמדה זו חזר הנתבע במכתבו הנוסף לתובעת ממועד זהה, לפיו "הקיזוזים הינם בהתאם לחוק כפי שעל וועד הבית היה לקזז מתוך סב החוב לוועד" (סומן אף הוא נספח ה' לתצהיר הנתבע). דברים אלה נתמכו בטענות חברי נציגות הבית המשותף בתצהירם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ובחקירתם הנגדית, לפיהן לא נתנו כל הסכמה לנתבע לקזז הוצאות שהוציא מחלקו בהוצאות החזקה לשנת 2016.

31. לפיכך, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעת סך של 1,150 ש"ח, חלקו של הנתבע בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף, אשר הנתבע קיזז, שלא כדין, מחלקו בהוצאות החזקה לשנת 2016.

דחיית הטענה לתשלום חלקו של הנתבע בהוצאות החזקה (יתרת החוב) במזומן

32. טענת ההגנה של הנתבע באשר ליתרת חוב בסך של 2,550 ש"ח, בגין אי תשלום מלוא חלקו בהוצאות החזקה בשנים 2016-2018, היא כי סכום זה שולם במזומן מבלי שהתובעת מסרה בידו קבלות. לטענת הנתבע, עליה חזר בכתבי טענותיו ובדיון שהתקיים לפניי, הוא הקפיד ומקפיד לשלם חלקו בהוצאות החזקה באופן סדיר, בכל חודש בחודשו, במלואו. התובעת היא המתנהלת באופן בלתי תקין, העולה כדי מרמה. מנגד, טענה התובעת כי הנתבע נהג שלא לשלם חלקו בהוצאות החזקה באופן סדיר, תוך שצבר חובות לקופת נציגות הבית המשותף, עת בגין כל תקבול מסרה בידו הנציגות קבלה. כאמור, התובעת הכחישה מכל וכל הטענה לפיה חבריה נטלו לכיסם כספים אלה.

33. כפי שנשנה בהלכה הפסוקה, מכוחה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין חלה חובה מוחלטת על כל בעל דירה בבית משותף לשלם חלקו היחסי בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף במלואו, במועד וכסדרו. מועד קיום החובה הוא כפי דרישת נציגות הבית המשותף, האמונה על גביית חלקם של כל בעלי דירות בבית המשותף בהוצאות החזקה כפי שנקבעו על ידי האסיפה הכללית, מראש. בתוך כך, על כל בעל דירה בבית משותף לוודא כי כנגד כל תשלום נותנת בידו נציגות הבית המשותף קבלה, בבחינת תימוכין בכתב לביצוע התשלום. זאת, בהינתן החובה הרובצת לפתחו של בעל דירה בבית משותף להוכיח-הוא קיום החובה הקבועה בהוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין, ובשים לב כי טענת בעל דירה בדבר קיום החובה היא טענה מהותית לגרסתו במשפט בנסיבות בהן עתרה נציגות הבית המשותף בתביעה לחיובו בתשלום חלקו בהוצאות החזקה, כבענייננו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

34. בנסיבות דנן, לאחר שבחנתי מלוא התשתית הראייתית שהונחה לפניי, באתי לכלל מסקנה כי לא עלה בידי הנתבע להוכיח טענתו כי שילם יתרת חלקו בהוצאות החזקה לשנים 2016-2018 במזומן. אביא להלן טעמי למסקנה זו.

35. אין חולק כי בעלי הדירות בבית המשותף שלפניי נדרשו לשלם חלקם בהוצאות ההחזקה בכל חודש בחודשו, במלואו. כך, כעולה אף מאסמכתה שצירף הנתבע לתצהיר עדותו הראשית, הודעת התובעת לכל בעלי הדירות מיום 15.1.2016, להעביר המחאות לכל 15 לחודש קלנדרי מראש עבור הוצאות החזקה (נספח יב' לתצהיר הנתבע).

36. בטענותיו העובדתיות של הנתבע לעניין ביצוע החיוב, כפי דרישת התובעת, מצאתי סתירות מהותיות.

37. בכתב ההגנה, בישיבת קדם משפט ובתצהירו טען הנתבע כי הוא מקפיד לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה באופן סדיר, בכל חודש בחודשו, במלואו. כך, טענת הנתבע לפיה "הנתבע, במשך כל שנות מגוריו בבניין (החל משנת 2013) משלם לתובעת באופן סדיר, מדי חודש בחודשו, את כל דמי ועד הבית במזומן" (סעיף 10 לכתב ההגנה וסעיף 4 לתצהיר הנתבע). בישיבת קדם משפט שב על טענה זו לפיה "כל הכספים שולמו על ידי במלואם ובמועד, חודש אחר חודש", ובהמשכם של דברים טען כי "הכספים שולמו מדי חודש בחודשו. אנו מוכנים להגיע לפולליגרף עם דניאל [חבר נציגות הבית המשותף]" (פרוטוקול הדיון מיום 16.2.2020, עמוד 2 שורה 22; ראו גם, עמוד 4 שורה 38).

38. ברם, טענה עובדתית זו נסתרה בכתבי טענות הנתבע משטען כבר בכתב ההגנה כי חלקו בהוצאות ההחזקה לשנת 2016 (3,000 ש"ח) שולם אך בשנת 2017, משקיזו בדיעבד ובהסכמה סך של 1,150 ש"ח (נדון דלעיל), ומשסך של 1,550 ש"ח שולם בחודש פברואר 2017 (נספח ד' לכתב ההגנה ונספח י' לתצהיר הנתבע). אף בכתב הנתבע לתובעת מיום 10.3.2019 טען הנתבע כי הוא שילם חלקו בהוצאות ההחזקה בדיעבד ושלא בכל חודש בחודשו, כלשונו: "בחודש 10/18 שילמתי לך עבור 09-10/18, כך שנשכח ממני הנושא של חודש אוגוסט" ובהמשכם של דברים "מצ"ב 600 ש"ח בגין תשלום עבור חודשים פברואר ומרץ 2019" (נספח טו' לכתב



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ההגנה). במכתב נוסף של הנתבע לתובעת, בתגובה למכתב התובעת מיום 4.4.2019, טען הנתבע "כל התשלומים בגין מס ועד שולמו במלואם או באיחור עקב כך שהכסף משולם במזומן ובהיעדר איש הועד בביתו (דניאל גורפינקל)" (נספח טו' לתצהיר הנתבע). כל זאת, בניגוד לדרישת התובעת, שאינה שנויה במחלוקת, לשלם חלקו בהוצאות ההחזקה בכל חודש בחודשו במלואו.

39. יתרה מזאת, בנסיבות בהן במהלך כל שנת 2016 לא שילם הנתבע חלקו בהוצאות ההחזקה ואך בשנת 2017 הסדיר תשלום חלקו של חוב זה, כמו גם ביצוע התשלומים במזומן, תוך מפגש אקראי עם חברי הנציגות במבואת הבית המשותף (לובי) או בחניה - שלא כדרישת התובעת לתשלום חלקם של בעלי הדירות בהוצאות ההחזקה בכל חודש בחודשו במלואו באמצעות העברת המחאות לחבר הנציגות - סבורני כי לא עלה בידי הנתבע לסתור טענת התובעת כי הקבלות שהונפקו לנתבע משקפות סך כל הכספים שהתקבלו מהנתבע בגין חלקו בהוצאות ההחזקה בשנים 2016-2018. כך, כפי עדות חברי נציגות הבית המשותף שמצאתיה מהימנה עליי (פרוטוקול דיון מיום 1.7.2020, עמוד 5 שורות 15-25, עמוד 6 שורות 10-7 ושורות 33-36).

40. תשלום חלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה במזומן אף אינו מתיישב עם טענתו ביחס לתובעת בדבר "התנהלות רשלנית במקרה הטוב והתנהלות מושחתת במקרה האחר כשמדובר בכספי דיירים", בתקופה הרלוונטית לתביעה דנן (סעיף 5 לכתב הסיכומים). למצער, אין הדבר מתיישב עם המשך תשלום חלקו בהוצאות ההחזקה, כטענת הנתבע "בכל חודש בחודשו", מבלי שיש בידו קבלה בגין כל אחד מתשלומים אלה. זאת, בשים לב כי אין חולק שהונפקו לנתבע קבלות בגין תשלומים שאינם שנויים במחלוקת שביצע בתקופה הרלוונטית לכתב התביעה (נספח א' לתצהיר התובעת). לאמור, ככל שלא קיבל הנתבע קבלה בגין תשלום שביצע מצופה היה כי במועדים הרלוונטיים לכתב התביעה יפנה לתובעת בדרישה להנפקת קבלה זו, ולמצער כי לא ימשיך בביצוע התשלומים עד שתינתן בידו הקבלה או כל אסמכתה אחרת מידי התובעת תימוכין לביצוע התשלום. זאת, כמובן, תוך הבאת העניין לפני האסיפה הכללית של בעלי הדירות בבית המשותף, ואם אינו נענה על ידה, תוך הגשת תביעה מתאימה למפקח על רישום מקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

41. לנוכח חשיבות הדברים, אדגיש כי על כל בעל דירה בבית משותף המשלם חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף לוודא כי נמסרה בידו קבלה בגין כל תקבול, המשקפת נכונה סכום התשלום ששולם, מועדו ועבור מה שולם (חלקו בהוצאות שוטפות לחודש פלוני או חלקו בהוצאות בגין גביה מיוחדת). העדר קבלה כאמור בידי בעל דירה, וממילא העדר תימוכין בפנקס הקבלות של נציגות הבית המשותף לביצוע התשלום, פועלת לחובת בעל הדירה הנדרש הוא להוכיח קיום החובה באמצעות ראיות מטעמו. זאת, בהינתן דרישה כדין של נציגות הבית המשותף לתשלום חלקו של בעל הדירה בהוצאות ההחזקה, כפי הנטל הרובץ לפתחה.

42. בענייננו, לא עלה בידי הנתבע להניח תשתית ראייתית תימוכין לביצוע תשלום מלוא חלקו בהוצאות ההחזקה בשנים 2016-2018.

43. אין בתדפיסי חשבון בנק הנתבע וחשבון בנק בתו, שיר נווה, אשר צורפו לתצהיר עדותו הראשית של הנתבע, כשהם מושחרים בחלקים נרחבים, כדי לתמוך טענת הנתבע לפיה כספים שנמשכו בסכומים שונים ובמועדים שונים שולמו במזומן לתובעת בגין חלקו של הנתבע בהוצאות ההחזקה (נספחים טז'-יט') לתצהיר הנתבע). כפי עדות הנתבע בחקירתו הנגדית, "התשלום לוועד כאמור שולם במזומן. לצורך משיכת הכסף מושכים מזומן מכספומט, אני או הבת, תלוי מי הולך לבנק. התשלום הזה הוא חלק מהתשלום במזומן ששולם לוועד. אם התשלום לוועד הוא 300 ש"ח סביר שמשכנו 350 או 400 ש"ח, ומשהו נשאר בכיס" (פרוטוקול דיון מיום 1.7.2020, עמוד 13 שורות 12-15). ברי, כי לצורך הוכחת ביצוע תשלום אין די באסמכתה בדבר משיכת סכום כסף במזומן מחשבון בנק פלוני, שכן כספים אלה יכולים לשמש, כך על פי הגיונם של דברים, לשלל עניינים אחרים. משלא הניח הנתבע תשתית ראייתית התומכת הטענה כי כספים שנמשכו במזומן מחשבונו בנק שולמו במישרין לתובעת, דין טענה זו להידחות.

44. לא זו אף זו, בתו של הנתבע אישרה בחקירתה הנגדית כי היא מעולם לא שילמה חלקה של דירת הנתבע בהוצאות החזקה לנציגות הבית המשותף. אשר לטענתה כי במהלך חודש יוני 2018 חזתה בנתבע משלם לחבר נציגות הבית המשותף חלקו בהוצאות ההחזקה במזומן, הרי שבמסגרת חקירתה הנגדית לא עלה בידה ליתן



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פרטים נוספים משלא זכרה דבר למעט דבר התשלום שבוצע (פרוטוקול הדיון מיום 1.7.2020, עמוד 14 שורות 20-33).

45. כך גם לא עלה בידי הנתבע להוכיח טענתו בדבר חסרים בקופת הבית המשותף אל מול תקבולים שהתקבלו, משלא הביא מסמכים כלשהם תימוכין לנטען. אף זאת, חרף העמדת מלוא ספרי נציגות הבית המשותף לעיון הנתבע כמו גם הזכות לעיין בתדפיסי חשבון בנק קופת הבית המשותף וצילומם, עובר להגשת תצהירי עדותם הראשית של הצדדים. אוסיף בהקשר זה, כי אין בעדות חבר נציגות הבית המשותף, דניאל גרופינקל, כי הוא הפקיד חלקו היחסי בהוצאות ההחזקה באמצעות המחאות לחשבון בנק קופת הבית המשותף, מבלי שהפיק עבור עצמו קבלות, כדי לבסס טענת הנתבע כי אף בעניינו הכשל הוא באי הפקת קבלות בלבד (פרוטוקול הדיון מיום 1.7.2020, עמוד 11 שורות 12-17). זאת, משהנתבע לא סתר טענת העד בדבר ביצוע התשלומים בפועל באמצעות הפקדת המחאות לחשבון בנק קופת הבית המשותף.

46. מכל מקום, כפי שנשנה בעניין זה בהלכה הפסוקה, אין בטענה לכשלים בהתנהלות נציגות הבית המשותף כדי לפטור בעל דירה מחובתו לשלם חלקו בהוצאות החזקה וניהול הרכוש המשותף. כלשון כבוד נשיא בית המשפט העליון (דאז), מ' שמגר, בפסק הדין שניתן בעניין שלום: "תרופתו של מי שטוען כי דרישת תשלום היא מופרזת או כי לא נערכה ביקורת חשבונות כראוי, או כי נפל פגם אחר, היא בפניה לאסיפה הכללית, או בהעדר הסדר מניח את הדעת אל המפקח הפועל לפי חוק המקרקעין, התשכ"ט-1969" (ראו גם: פסק הדין שניתן בעניין וינוגרד, שם).

47. אין בידי אף לקבל תוצאות בדיקת פוליגרף שביצע הנתבע תימוכין, לכאורה, ל"העברת תשלום ועד בית בגין כל שנת 2018" (נספח כב' לתצהיר עדותו הראשית), משאינן ראייה קבילה. זאת, משאין חולק כי התובעת לא נתנה הסכמתה הן לעריכת הבדיקה הן להגשת תוצאותיה כראיה (ראו גם: ע"א 61/84 ביאזי נ' לוי, פ"ד מב(1) 462 (1988); רע"א 8644/09 פואז מוחמד ובניו שיוק תערוכות ומזון לבעלי חיים בע"מ נ' חמיס, פורסם ב"נבו" (18.11.2009); י' קדמי על הראיות - הדין בראי הפסיקה, חלק שלישי, תש"ע-2009, עמודים 1285-1295).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/452/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

48. לנוכח האמור לעיל, הנני להורות חיוב הנתבע לשלם לתובעת סך של 2,550 ש"ח, יתרת חלקו בהוצאות ההחזקה בשנים 2016-2018.

סוף דבר

49. דין התביעה להתקבל.

50. הנתבע ישלם לתובעת סך של 3,700 ש"ח, יתרת חלקו בהוצאות החזקה תקינה וניהול הרכוש המשותף בבית המשותף בשנים 2016-2018. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

51. אשר להוצאות המשפט, לאחר ששקלתי טענות הצדדים בהתאם לאמות המידה שהותוו בעניין זה בהלכה הפסוקה ובתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן קבלת התביעה והוצאות שנדרשו לתובעת לצורך ניהול התביעה, לרבות הגשת תצהירי עדות ראשית, חקירת העדים מטעם הצדדים והגשת סיכומים בכתב, כמו גם תגובות לבקשות שונות שהגיש הנתבע במסגרת ההליך, הנני לחייב הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט בסך כולל של 3,000 ש"ח. לסכום זה יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

52. התנצלותי לצדדים על העיכוב במתן פסק הדין, לרבות בשל מעברי לכהן מפקחת על רישום מקרקעין בתל אביב.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים, בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן היום, כ"ז אב תשפ"א, 5 אוגוסט 2021, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
פתח תקווה